අත් අඩංගුවට ගැනීම

ආඥාඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 (1) ව්‍යවස්ථාවට අනුව

නීතියෙන් නියම කර ඇති කාර්ය පටිපාටියට අනුකූලව මිස කිසිම තැනැත්තකු අත්අඩංගුවට නොගත යුතුය. යම් තැනැත්තෙකු සිරභාරයට ගනු ලබන්නේ යම් හේතුවක් මත ද එම හේතුව ඒ තැනැත්තාට දැනුම් දිය යුතුය.

අත්අඩංගුවට ගත් සෑම තැනැත්තෙකු ව ම නීතියෙන් නියම කර ඇති කාර්ය පටිපාටියට අනුව ආසන්නතම නිසි අධිකරණයේ විනිසුරු ඉදිරියට ගෙන යා යුතුය.

ඒ විනිසුරුවරයා විසින් නියම කළ ආඥාව ප්‍රකාරව මිස තවදුරටත් අත්අඩංගුවේ හෝ රඳවා තබා ගැනීම නොකල යුතුය.

ඉහත දක්වා ඇති නීතියෙන් නියම කර ඇති කාර්යපටිපාටිය දක්වා ඇත්තේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ

23(1) වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකු සිරභාරයට ගැනීමේ දී වචනයෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් අවනත වුවහොත් මිස සිරභාරයට ගැනීම සිදු කරන තැනැත්තා විසින් සිරභාරයට ගනු ලබන තැනැත්තාගේ ශරීරය සැබැවින්ම ස්පර්ශ කොට ඔහුව රඳවා තබා සිරභාරයට ගත යුතු ය. එසේම එම තැනැත්තාව සිර භාරයට ගනු ලබන චෝදනා වූ හේතුව ඔහුට දැනුම් දිය යුතුය.

පැහැදිලි කිරීම

යම් තැනැත්තෙකු විධිමත් ලෙස සිරභාරයට නොගෙන ඒ තැනැත්තා රඳවා හෝ ඔහු යන ගමන වළක්වා තබා ගැනීම ද අත්අඩංගුවේ සිටින විට අත් අඩංගුවට ගැනීමක් කර නැති බව ව්‍යාජ ලෙස දැක්වීම ද ඒ තැනැත්තා සිරභාරයට ගැනීමක් ලෙස දැක්විය යුතුය.

රේගු නිලධාරී පියසිරි Vs සහකාර පොලිස් අධිකාරී නිමල් ප්‍රනාන්දු

මෙම නඩුවේ දී රේගු නිලධාරීන් පිරිසක් ගමන් කරමින් තිබූ රථයක් නතර කළ අල්ලස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් රේගු නිලධාරීන් අල්ලස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී ඇත.ඒ අනුව ඔවුන්ව අල්ලස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රැගෙන යන ලදී .පසුව රේගු නිලධාරීන් විසින් තමන්ව නීති විරෝධී ලෙස අත්අඩංගුවට ගත් බව පවසමින් නඩුවක් පවරන ලදි. අල්ලස් නිලධාරින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට නොගන්නා ලද බවයි. නමුත් අධිකරණය තීරණය කරන ලද්දේ, **23 (1) වගන්තියට** අනුව

විධිමත් ලෙස අතින් අල්ලා හෝ ස්පර්ශ නොකර ඔවුන්ගේ ගමන නතර කළ තබා ගැනීම ද අත්අඩංගුවට ගැනීමක් වන බවයි.

Corea V Queen

අත්අඩංගුවට ගන්න තැනැත්තාටත් අඩංගුවට ගැනීමේ චෝදනාව සම්බන්ධව දැනුම් දීමේ යුතුකමක් පවතී.

23(2) උප වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකු තමාව සිරභාරයට ගැනීමේ දී,

- එයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වුවොත්
- එය මඟ හැරීමට තැත් කළහොත්

ඔහුව සිර භාරයට ගැනීමට සාධාරණ උපක්‍රම යෙදිය හැකි ය. (සාධාරණ බලයක්)

28 වගන්තියට අනුව.

සිර භාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තෙකු ඔහු පැනයාම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඔහු සම්බන්ධයෙන් මැඩ පැවැත්වීමක් නොකළ යුතුය.

23(3) උප වගන්තියට අනුව

නමුත් එම තැනැත්තාට ඇති චෝදනාවට දඬුවම මරණීය දණ්ඩනය නොවේ නම් ඔහු සිරභාරයට ගැනීමේ දී යොදන සාධාරණ උපක්‍රමය ඔහුගේ මරණය සිදු කිරීම දක්වා ව්‍යාප්ත නො වේ.

සිරභාරයට ගත යුතු අයෙකු යම් වාසස්ථානයකට ඇතුළු වී සිටින විට ගත යුතු ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ගය

24 වගන්තියට අනුව

සිරභාරයට ගත යුතු යම් තැනැත්තෙකු යම් වාසස්ථානය කට ඇතුළු වී සිටිතැයි විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇති විට

- වරෙන්තුවක් මත ක්‍රියා කරන තැනැත්තෙකුට
- සිරභාරයට ගැනීමේ බලය ඇති යම් තැනැත්තෙකුට

ඔහුගේ ඉල්ලීම මත ඒ ස්ථානයේ පදිංචි හෝ බාර තැනැත්තා විසින් ඉහත කී තැනැත්තාට නිදහස් ඇතුළුවී එම ස්ථානය සෝදිසි කිරීමට සියලු සාධාරණ පහසුකම් සැපයිය යුතුය.

<u>25 වගන්තියට අනුව</u>

පදිංචි හෝ එය බාර තැනැත්තා විසින් ඉහත ආකාරයට ඇතුළු වී සෝදිසි කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන්නේ නම්,

<u>වරෙන්තුවක් තිබේ නම්</u>

එම ස්ථානයට ඇතුළු වීමට එම ස්ථානයේ යම් බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර දොරක් හෝ කවුළුවක් කඩා විවෘත කර ඇතුළුවීම නීත්‍යානුකූලයි.

<u>වරෙන්තුවක් නැති නම්</u>

වරෙන්තුවක් රැගෙන විත් එම ස්ථානයට ඇතුළු විය හැකි ය. නමුත් වරෙන්තුව රැගෙන ඒමේ දී එම ස්ථානයේ සැඟවී සිටින තැනැත්තා පැන යාමට ඉඩක් ඇති නම් වරෙන්තුවක් නොමැතිව ඉහත ආකාරයට බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර දොරක් හෝ කවුළුවක් කඩා එම ස්ථානයට ඇතුළු වී සෝදිසි කළ හැකියි.

නමුත් මෙලෙස කඩා ඇතුළු වීමට පෙර තම අරමුණ දැනුම් දීමෙන් හා ඇතුල් වීමේ අවසරය යථා පරිදි ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුව ඇතුල් වීමට නොහැකි නම් පමණක් එලෙස ඇතුළු විය හැකිය.

<u>අනුර බණ්ඩාරනායක vs රාජගුරු IGP</u>

මෙම නඩුවේ දී මිනීමැරීම සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු බණ්ඩාරනායක මහතාගේ නිවසේ සැඟවී සිටින බවට ලද තොරතුරක් මත ක්‍රියාත්මක වූ පොලිස් නිලධාරීන් ඔහු අල්ලා ගැනීමට නිවසට ඇතුළු වීමට අවසර ඉල්ලා සිටින ලදී. නමුත් එම ස්ථානය භාර තැනැත්තා එයට ඉඩ ලබා නොදෙන ලදී. නිලධාරීන් බලෙන් නිවසට ඇතුළු වන ලදී. අධිකරණය තීරණය කළේ වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිටි බැවින් එලෙස ඇතුළුවීම කළ නොහැකි බවත් නිලධාරීන්ට කළ යුතුව තිබුණේ වරෙන්තුවක් රැගෙන විත් එම ස්ථානයට ඇතුළු වීම බවත්ය .නමුත් සැකකරු පැන යාමට ඉඩක් තිබුණේ නම් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිවසට ඇතුළු වීම සාධාරණ බවත් ය .නමුත් එම අවස්ථාවේ විශාල භට පිරිසක් සිටි බැවින් සැකකරුට පැන යාමට නොදී වරෙන්තුවක් රැගෙන ඒමට හැකියාව තිබූ නිසා එම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ කියා පිළිවෙල නීති විරෝධී වන බවත් ය.

සුරා බදු පරීක්ෂක එදිරිව තංගම්මා

මෙම නඩුවේ දී නිවසක සැඟවී සිටි අයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලය මත කියා කරන පොලිස් නිලධාරීන් විසින් එම නිවසේ උළු ගලවා එයට ඇතුල් වන ලදී. අධිකරණය තීරණය කළේ නිවසේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර දොරක් කවුළුවක් කඩා ඇතුලු වීම නීත්‍යානුකූල බවත් නමුත් නිවසේ වහලේ උළු ගලවා ඇතුලු වීම නීති විරෝධී බවත් ය.

26 වන වගන්තියට අනුව

යම් ස්ථානයක් නීත්‍යානුකූලව සෝදිසි කරනු ලබන අවස්ථාවක ඒ සෝදිසිය අවසන් වනතුරු ඒ ස්ථානයේ සිටින සියලු තැනැත්තා රඳවා තබා ගැනීම නීත්‍යානුකූල වේ.සොයනු ලබන දෙය ඇඟේ සඟවා තබාගත හැකි දෙයක් නම් එය සොයා ගැනීම සඳහා ඒ තැනැත්තන් මහේස්ත්‍රාත් වරයෙකු විසින් හෝ පොලිස් පරීක්ෂකවරයකු ට වඩා පදවියෙන් පහත් නොවූ පොලිස් නිලධාරියකු විසින් හෝ ඔවුන් කෙනෙකු ඉදිරිපිට හෝ 30 වගන්තියට යටත්ව සෝදිසි කළ හැකිය.

27 වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකු සිරභාරයට ගැනීමට බලය දෙනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙකු විසින් සිරභාරයට ගැනීම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස යම් ස්ථානයකට නීත්‍යානුකූලව ඇතුළු වීමෙන් පසු එහි රඳවා තබනු ලැබ සිටින තමා ම නිදහස් වීම පිණිස හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තෙකු නිදහස් කරගැනීම පිණිස හෝ ඒ ස්ථානයෙහි යම් බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර හෝ දොරක් කවුළුවක් කඩා විවෘත කළ හැකි ය.

සිර භාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තන් සෝදිසි කිරීම

29 වගන්තියට අනුව.

යම් තැනැත්තෙකු සිර භාරයට ගැනීම කරන සෑම නිලධාරියා විසින් 30 වන වගන්තියට යටත්ව එ තැනැත්තාව සෝදිසි කරනු ලැබිය යුතුය. ඔහු වෙත ඇති අවශ්‍ය ඇඳුම් නොවන සියලු ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂා රැකවරණයේ තැබිය හැකිය. එම ද්‍රව්‍ය අතරින් අපරාධය උපකරණ හෝ වෙනස් සාක්ෂි වන්නේ යැයි විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇති කිසිවක් ඔහු නිදොස්වන තුරු රඳවා තබාගතහැකිය.

30 වගන්තියට අනුව.

ස්ත්‍රියක සෝදිසි කිරීමට සැලැස්වීම අවශ්‍ය වන කවර අවස්ථාවකදී වුවද ඒ සෝදිසිය විනීතතාව කෙරෙහි සැලකිලිමත්ව වෙනත් ස්ත්‍රියක් විසින් කළ යුතුය.

34 වගන්තියට අනුව.

වරෙන්තුවක් නොමැතිව යම් තැනැත්තෙකු සිර භාරයට ගැනීමට බලය ඇති සාම නිලධාරියකු විසින් ඒ තැනැත්තා සිර භාරයට ගැනීමේ කාර්ය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කවර කොටසක වුවද ලුහුබැඳ යා හැකිය.

සංඥය වරදක් හා සංඥය නොවන වැරදි යනු මොනවාද?

සංඥය වැරදි යනු

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පලවන උපලේඛනය ට අනුව සාම නිලධාරියකු විසින් වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකි වැර වැරදි වේ.

සංඥය නොවන වැරදි යනු

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පලවන උපලේඛනයට අනුව සාම නිලධාරියකුට යම් අයෙකු අයෙකුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වැරදියි

සාම නිලධාරියා යනු කවුරු ද

පොලිස් නිලධාරීන් සහ පොලිස් කාර්ය ඉටු කිරීමට දිසාපතිවරයා විසින් ලියවිල්ලකින් පත් කළ ග්‍රාම නිලධාරීන් අයත් වේ.

වරද යනු

ශ්‍රී ලංකාවේ තත්කාලයේ බල පවත්නා යම් නීතියක් මඟින් දඬුවම් කළ හැකි යම් ක්‍රියාවක් හෝ නොකර හැරීම

සංඥය නොවන වරදකට වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිරභාරයට ගත හැකි අවස්ථා

සංඥය නොවන වරදක් යනු වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිරභාරයට ගත නොහැකි වැරදි වේ. නමුත් පහත අවස්ථා වලදී වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිරභාරයට ගත හැකිය

33 (1) වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකු සංඥය නොවන වරදක් කලේ යැයි සාම නිලධාරියකු ඉදිරිපිට දී ඔහුට චෝදනා කරනු ලැබූ විට

- සාම නිලධාරියා විසින් නම හා ලිපිනය දන්වන ලෙස ඉල්ලා සිටි විට එය ප්‍රතික්ෂේප කළ විට
- අසත්‍ය යැයි විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇති නමක් හෝ ලිපිනයක් ප්‍රකාශ කළහොත්

එම තැනැත්තාගේ නම හා ලිපිනය නිසැකවම දැන ගැනීම සඳහා එම තැනැත්තාව ඒ සාම නිලධාරියා විසින් සිරභාරයට ගැනීම කළ හැකි ය.

නමුත් එම තැනැත්තාගේ සැබෑ නම හා ලිපිනය සොයා ගත් වහාම අප්‍රමාදී ව මුදා හළ යුතු ය. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට පමුණුවන්නේ නම් අධිකරණයට පැමිණෙන බවට වූ බැඳුම්කරයකට අත්සන් කර මුදා හළ යුතු ය.

පැය විසි හතරක් ඇතුළත දී සැබෑ නම හා ලිපිනය නිසැකවම දැන ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් සිරභාරයට ගත් වේලාවේ සිට **පැය විසි හතරක් ඇතුළත** දී ඒ තැනැත්තා ආසන්නතම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ගෙන යා යුතුය. (අධිකරණයට යාමට ගතවන කාලය අත හැර)

33(2) වගන්තියට අනුව

සංඥය නොවන වරදක් කලේ යැයි චෝදනා ලැබ සිටිය දී

- ❖ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචියක් නොමැති නම්
- ❖ ශ්‍රී ලංකාව අතහැර යාමට ආසන්න යැයි විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු ඇත්නම්

සාම නිලධාරියෙකුට වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිරභාරයට ගත හැකි ය. ඉන්පසුව ආසන්නතම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත අප්‍රමාදව රැගෙන යා යුතුය. එවිට මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඔහු ව නඩු විභාග කරන තුරු

- ❖ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීම හෝ
- ❖ බැඳුම්කරයක් අත්සන් කිරීමෙන් පසු මුදා හැරිය හැකි ය

34 වගන්තියට අනුව

වරෙන්තුවක් නොමැතිව යම් තැනැත්තකු ව සිරභාරයට ගැනීමට බලය ඇති සාම නිලධාරියෙකුට ඒ තැනැත්තා සිරභාරයට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කවර කොටසකට වුවද ඔහු ලුහුබැඳ යා හැකිය.

<u>පෞද්ගලික තැනැත්තන් විසින් සිරභාරයට ගැනීම</u>

<u>35 වගන්තියට අනුව</u>

- **<u>තමා ඉදිරිපිට දී සංඥය වරදක් කරන තැනැත්තෙක ව</u>**
- **<u>වරද කරුවෙකු ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති තැනැත්තෙකු ව</u>**
- **<u>සංඥය වරදක් කර පැන දුවන්නා වූ ලෙස සාධාරණ ව සැක කරන්නා වූ යම් තැනැත්තෙකු ව</u>**

<u>යම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු විසින් ද වරෙන්තුවක් රහිතව අත්අඩංගුවට ගත හැකිය</u>. එලෙස සිවිල් පුද්ගලයන් විසින් යම් තැනැත්තෙකු අත්අඩංගුවට ගත් විට අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව ආසන්නතම පොලිසියට හෝ සාම නිලධාරියෙකුට භාර දිය යුතුය. එවිට එම තැනැත්තා තිස් දෙවන වගන්තියේ විධිවිධාන වලට යටත් වන බවට විශ්වාස කිරීමට හේතු තිබේ නම් සාම නිලධාරියා විසින් ඔහු නැවත සිරභාරයට ගත යුතු ය.

ඒ තැනැත්තා විසින් සංඥය නොවන වරදක් කර ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට හේතු තිබේ නම් සහ තම නම සහ පදිංචි ස්ථානය දන්වන ලෙස පොලිස් නිලධාරියකු විසින් ඉල්ලා සිටි කල්හී එය දන්වා සිටීම ඒ තැනැත්තා ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම් හෝ අසත්‍ය යැයි විශ්වාස කිරීමට ඒ නිලධාරියාට සතු ඇති නමක් හෝ ලිපිනයක් දන්වා සිටි නම් හෝ එම තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාව අත හැර යාමට ආසන්න බවට විශ්වාස කිරීමට හේතු තිබේ නම් හෝ 33 වගන්තියේ විධි විධාන යටතේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ය. ඒ තැනැත්තා යම් වරදක් සිදු කර ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට හේතු නොමැති නම් ඔහු වහාම නිදහස් කළ යුතුය.

සංඥය වරදක් සිදු කර කාලයක් ගත වූ පසු ඒ තැනැත්තාව සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට අත්අඩංගුවට ගත නොහැකි ය. නමුත් සංඥය වරදක් කර පැන යන අයෙකුව සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට අත්අඩංගුවට ගත හැකිය

<u>කුමාරෙසු vs DRO වව්නියාව</u>

සංඥය වරදක් සිදුකර දින හතරකට පසු ඒ තැනැත්තාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලයක් සිවිල් තැනැත්තෙකුට නොමැති බවට මෙහි දී අධිකරණය තීරණය කරන ලදී.

<u>ජිරිස් vs ඇන්ඩ්‍රුර්සන්</u>

වෙළඳ සැල් හිමියෙකුට සත විසිපහක් වංචා කළ අතර සිවිල් තැනැත්තෙකු ඔහුව අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී.ඉන් පසුව පොලිසියට රැගෙන යන ලදී.සංඥය නොවන වරදක් බැවින් එලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම නීති විරෝධී වන බවයි.

40 වගන්තියට අනුව

මහේස්ත්‍රාත් වරයෙකු විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම

මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරිපිට ඔහුගේ ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළදී යම් තැනැත්තෙකු විසින් වරදක් සිදු කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක එම මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ම වරදකරු සිරභාරයට ගත හැකිය.සිරභාරයට ගන්නා ලෙස යම් තැනැත්තෙකුට ආඥා කළ හැකි ය.

41 වගන්තිය ට අනුව

තම අධිකරණ බල සීමාව තුළදී සිරභාරයට ගැනීමට වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමට බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත් වරයෙකු විසින් එවැනි කවර වූ වේලාවක දී හෝ එවැනි තැනැත්තෙකු සිරභාරයට ගැනීම හෝ තමා ඉදිරියේ දී සිරභාරයට ගැනීමට විධානය කළ හැකිය.

මෙම වගන්තිය හා 34 වගන්තිය සාම නිලධාරියෙකුට පමණක් අදාල වේ.

වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකි අවස්ථා

32(1) වගන්තියට අනුව

යම් වරදක් සඳහා යමෙකුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය බව දක්වා තිබුණ ද පහත අවස්ථා වලදී සාම නිලධාරියකුට යම් අයකු වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකිය.

අ) තමා ඉදිරිපිට සාමය කඩ කිරීමක යෙදෙන න යම් තැනැත්තෙකු ව (මෙහි දී මහජන සාමයට බාධා පමුණුවන යම් ක්‍රියාවක් කළ යුතුය. බීමත් ව හැසිරෙන අය)

ආ) යම් සංඥය වරදකට සම්බන්ධ වූ තැනැත්තෙක්ව වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකිය. නමුත් ඒ සඳහා පහත අවශ්‍යතා තෘප්ත කළ යුතුය.

- සංඥා වරදකට සම්බන්ධ වූ නැත්තෙකු වීම
- එසේ සම්බන්ධ වූ බවට සාධාරණ පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබීම
- එසේ සම්බන්ධ වූ බවට විශ්වාස කටයුතු තොරතුරක් ලැබී තිබීම
- එසේ සම්බන්ධ වූ බවට සාධාරණ සැකයක් පැවතීම.

මුත්තුසාමී Vs කන්නන්ගර

හුදු සැකය මත පමණක් අත්අඩංගුවට ගත නොහැකි බවත් එය නීතිවිරෝධී බවත් ඉහත දැක්වූ කරුණ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර තිබිය යුතු බවත් ය.එසේම වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන ලද්දේ එම සැකය සාධාරණ සැකයක් විශ්වාස කටයුතු තොරතුරක් හෝ පැමිණිල්ලක්

<u>මත පදනම් විය යුතු බවත්ය.එම සැකය වෙන කිසිවක් සඳහා නොව අදාළ තැනැක්කා සංඥය වරදක් සිදු කර ඇති බවට ද විය යුතුය.</u>

<u>මර්වින් පෙරේරා Vs වත්තල OIC</u>

<u>යමෙකු මිනීමැරීමක් කළ බවට ද තොරතුරක් ලද පමණින් ඒ මත සැකකරුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට තරම් පැමිණිල්ලක් නොවන බවත් අඩුම වශයෙන් එවැන්නක් මත සැකකරුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම වත් සාධාරණ නොවන බවත් දක්වන ලදී.</u>

ඇ) නීත්‍යානුකූල හේතුවක් නොමැතිව ගෙවල් බිඳින උපකරණයක් සන්තකයේ තබා ගෙන සිටින යම් තැනැත්තෙකු

(හේතුවක් තිබේ නම් එය ඔප්පු කිරීම ඒ තැනැත්තා කළ යුතුය)

ඈ) වරද කරන්නෙකු ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇති යම් තැනැත්තෙකු ව

ඉ) සොරකම් කරන ලද හෝ වංචනිකව ලබා ගන්නා ලදැයි සාධාරණව සැක කළ හැකි යම් දෙයක් තම සන්තකයේ තබාගෙන සිට අසු වූ ද එම වරද කලේ යැයි සාධාරණව සැක කළ හැකි යම් තැනැත්තෙකු ව

ඊ) රාජකාරියේ යෙදී සිටින සාම නිලධාරියකුට බාධා කරන හෝ නීත්‍යානුකූල අත්අඩංගුවෙන් පැනගිය හෝ පැනයාමට තැත් කරන අයකු

උ) ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් පලා යන්නෙකු යැයි සාධාරණ සැක කළ හැකි යම් තැනැත්තෙකු ව

ඌ) සංඥය වරදක් කිරීමේ අදහසින් සැඟවී සිටින හෝ සැඟවී සිටීමට පුර්වෝපායන් යෙදෙමින් සිටි අසු වූ යම් තැනැත්තෙකු ව

එ) ලංකාවෙන් පිටත දී යම් වරදක් කළ තැනැත්තෙකු ලංකාවේ සිටින විට

මේ සඳහා පහත අවශ්‍යතා සම්පුර්ණ විය යුතු ය.

- එම වරද ලංකාවේ නීතියට අනුව දඬුවම් කළ හැකි වරදක් විය යුතු ය
- උද්ධපන හෝ පලා යන තැනැත්තන් පිළිබඳ නීතිය යටතේ ලංකාවේ දී අල්ලා ගැනීමට රඳවා තබා ගැනීමට හැකි වරදක් විය යුතුය.
- ඒ සම්බන්ධව විශ්වාසදායක තොරතුරක් වූ සාධාරණ සැකයක් ඇති වී තිබිය යුතුය

<u>36 වගන්තියට අනුව</u>.

වරෙන්තුවක් නොමැතිව යම් තැනැත්තෙකු සිර භාරයට ගන්නා වූ සාම නිලධාරියෙකු විසින් අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයෙන් තොරව ඇපදීම සම්බන්ධව මෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන වලට යටත්ව සිරභාරයට ගන්න ලැබූ තැනැත්තා අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත්වරයකු වෙත ගෙන යාම කළයුතුය.

<u>37 වගන්තියට අනුව</u>

වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිරබාරයට ගන්න ලැබූ තැනැත්තෙකු යුක්ති සහගත කාලයකට වඩා වැඩි කාලයක් අත්අඩංගුවේ රඳවා තබා ගැනීම නොකළ යුතු අතර ඒ කාලය සිර භාරයට ගැනීම සිදුකළ ස්ථානයේ සිට මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත යාමට අවශ්‍ය කාලය අතහැර පැය විසි හතරක කාලයක් නොඉක්ම විය යුතුය.

මෙම පැය 24 ක කාලය සම්බන්ධ වියතිරේකි අවස්ථා විශේෂ නීතිය යටතේ දක්නට ඇත.

- **ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ පැය 72 කාලයක් පොලිස් අත්අඩංගුවේ රඳවා තබාගත හැකිය.**
- **ළමා අපචාර සම්බන්ධ නඩුවලදී සැක කරනන තැනැත්තෙකු පැය විසිහතරක් ඇතුළත මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඉන්පසුව පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු විසින් සිදුකරන ඉල්ලීමක් මතක් තවත් පැය 48ක කාලයක් රඳවා තබා ගත හැකිය. ාව**

<u>**යමෙකුව අත් අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් අවශ්‍යද නැද්ද යන්න තීරණය කරන ආකාරය.**</u>

<u>**දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ දක්වා ඇති වරදක් නම්**</u>

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පළමු උපලේඛනයේ iii තීරයේ දක්වා ඇත.එම තීරුවේ වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වන බව දක්වා ඇත්නම් වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වන අතර එසේ වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නැති බව දක්වා ඇත්නම් අවශ්‍ය වන්නේ නැත . (මෙය බැලීමේදී පෙනී යන්නේ දරුණු ගණයේ අපරාධ සඳහා වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නොවන බවත් සුළු අපරාධ සඳහා වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වන බවත්ය)

<u>**වෙනත් නීති වල ඇති වැරදි සම්බන්ධයෙන්**</u>

එම වෙනත් නීතියේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය ද නැති ද යන්න දක්වා ඇත්නම් ඒ අනුව ක්‍රියා කළ යුතුය.

නමුත් එලෙස දක්වා නොමැති නම්,

- ❖ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පළමු වන උපලේඛනයේ iii තීරයේ අවසාන කොටසට අනුව තීරණය කළ යුතුය. එනම් වෙනත් නීති වලට විරුද්ධ වැරදි කොටසයි.
- ❖ වරදට අදාල දඩුවම මරණීය දඩුවම හෝ අවුරුදු හතකට හෝ ඊට වැඩි නම් වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නැත.
- ❖ දඩුවම අවුරුදු තුන හෝ ඊට වැඩි අවුරුදු හතකට අඩු නම් වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නැත.

- ❖ අවුරුදු තුනකට අඩු නම් වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වේ.
- ❖ දඩයකින් පමණක් දඬුවම් කළ හැකි නම් වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වේ.

ඉහත දැක්වූ ආකාරයට වරෙන්තුවක් ලබා ගත යුතු අවස්ථා වල එසේ ලබා නොගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන් වවන ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වේ. එය මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකි.

<u>නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීම</u>

නීතියෙන් නියම කර ඇති කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය නොකර සිදුකරන අත්අඩංගුවට ගැනීම් නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීම් වේ. ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවේ 13(1) සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 23 වගන්ති වලට අනුව ඒවා උල්ලංඝනය කරමින් කරන අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නීති විරෝධී වේ.

එවැනි අවස්ථාවකදී එවැනි තැනැත්තෙකුට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 126 වගන්තියට අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් පැවරීමට හිමිකම තිබෙන අතර එසේම දිසාධිකරණයේ වන්දි ඉල්ලා නඩුවක්ද පැවරිය හැකියි.

Miranda V Alabama

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී සැකකරුවෙකුට ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් පැවසිය යුතුය. අත්අඩංගුවට ගන්නා සැකකරුට ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව සහ ඒ පිළිබඳව නිහඬව සිටි හැකි බවද පැවසිය යුතුය .එසේම ඔහු යම් දෙයක් ප්‍රකාශ කළහොත් අධිකරණයේදී ඔහුට විරුද්ධ භාවිතා කළ හැකිය. ඔහුට නීතිඥවරයකු ලබා ගැනීමේ අයිතියක් ඇති බවද පැවසියය යුතුය.

අපගේ නීතිය යටතේ එතරම් ප්‍රතිපාදන දක්වා නොමැති වුවත් අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයා වරද පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් සිදු කරයි නම් එය ඔහුට විරුද්ධව සාක්ෂිය ආඥා පනතේ 25 වගන්තිය යටතේ යොදා ගත නොහැකිය. කෙසේ වෙතත් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව ඔහුට සඳහන් කළ යුතුය.

සිරභාරයට ගැනීමේ වරෙන්තු

මේ පිළිබඳව ප්‍රතිපාදන **අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ v වන පරිච්ඡේදයේ** දක්වා ඇත.

මහානාම නිලකරත්න Vs බන්දුල වීරසිංහ

යම් පුද්ගලයෙකුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ හැක්කේ මෙම පරිච්ඡේදයේ ප්‍රතිපාදන වලට අනුකූලව පමණි.

50 (1) වගන්තියට අනුව

අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන සෑම සිරභාරයට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් ම ලිඛිත විය යුතු අතර එය එම අධිකරණයේ විනිශ්චකාරවරයා විසින් අත්සන් කර තිබිය යුතුය එසේම එය නියමිත ආකෘතියට අනුව තිබිය යුතුය.

50(2) වගන්තියට අනුව

එවැනි සෑම වරෙන්තුවක් ම

- ❖ එය නිකුත් කළ අධිකරණය විසින්ම අවලංගු කරන තුරු
- ❖ එම වරෙන්තුව ක්‍රියාවේ යොදවන ලබන තුරු බලාත්මකව පවතී

රජු vs සින්නඩි

වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ පසු එය අවලංගු කිරීමට නියෝගයක් කර නොමැති නම් එය තව දුරටත් වලංගු වේ.

51 වගන්තියට අනුව

ඇප දිය හැකි වරදක් සම්බන්ධව යම් තැනැත්තෙකු සිරභාරයට ගැනීමට වරෙන්තුවක් නිකුත් කරන විට එහි ඇප පිළිබඳව පිටසක් ඇතුළත් කළ යුතුය.වරෙන්තුව නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් නිලධාරියකු වෙත ද ඔහු විසින් එම ඇප ගෙන ඒ තැනැත්තා අත්අඩංගුවෙන් මුදා හළ යුතුය.

ඇප දිය නොහැකි වරදක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට වරෙන්තුව මත පිටසනක් මගින් එලෙස විධාන කළ හැකිය.එම පිටසනෙහි

- ඇප කරුවන් ගනන
- ඇප කරුවන් ද වරෙන්තුව නිකුත් කළ තැනැත්තා බැඳී සිටිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය
- ඔහු අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටිය යුතු දිනය හා වේලාව
- අත් අඩංගුවට ගැනීමට හේතු
-

ගුණසේකර එදිරිව අප්පු හාමි

ඇප දිය හැකි වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරෙන්තුවක් නිකුත් කර එම වරෙන්තුව මත ඇප පිළිබඳව සහතිකයක් යොදා නොමැති නම් එය නීත්‍යානුකූල නොවේ. නමුත් ඇප දිය නොහැකි වරදක දී එය මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ අභිමතය මත සිදුකළ හැකිය.

වරෙන්තුවක් යොමු කළ යුත්තේ කවුරුන් වෙත ද

52 වගන්තියට අනුව

අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරන අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක්

- සාමාන්‍යයෙන් ඒ අධිකරණයේ පිස්කල් වෙත යොමු කරයි.
- පොලිස් නිලධාරියෙකු වෙත යොමු කළ හැකි ය
- වරෙන්තුවක් යම් තැනැත්තෙකුගේ නමින් යොමුකොට ඇති විට එම තැනැත්තාට ද යම් නිලයෙන් යොමු කොට තිබෙන විට යම් පොලිස් නිලධාරියකු විසින් ද එය ක්‍රියාවේ යෙදවිය හැකිය.

වරෙන්තුව සාම නිලධාරියෙකු නමින් යොමු කර ඇති විට වෙනස් සාම නිලධාරියකුට එය ඔහුගේ නමට පිටසන් කර ඇත්නම් මිස ඒ ක්‍රියාවේ යෙදවීම නොකළ යුතුය.

53 වගන්තියට අනුව (වරෙන්තුවේ සාරය දැනුම් දීම)

සිරභාරයට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් කියාවේ යොදවන කැනැත්තා එම වරෙන්තුවේ අන්තර්ගතය සිරභාරයට ගනු ලබන තැනැත්තාට දැනුම් දිය යුතුය. වරෙන්නව පෙන්වන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හොත් එම වරෙන්තුව හෝ එහි පිටපතක් එම අත්අඩංගුවට ගන්නා තැනැත්තාට පෙන්විය යතුය

54 වගන්තියට අනුව

වරෙන්තුවක් ක්‍රියාවේ යොදවන තැනැත්තෙකු විසින් වරෙන්තුව මත සිරභාරයට ගත් තැනැත්තාව අප්‍රමාදව නියමිත අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සිරභාරයට ගත් වේලාව හා දිනය වරෙන්තු වෙයි පිටසන් කළ යුතුය.

<u>අධිකරණ බල සීමා සීමාවෙන් පිටතදී ක්‍රියාවේ යෙදවීම</u>

<u>55 වගන්තියට අනුව</u>

යම් වරෙන්තුවක් නිකුත් කරන අධිකරණයේ බල සීමාවෙන් පිටත දී ක්‍රියාවේ යෙදවීමට අවශ්‍ය වූ විට එම පිටත බල ප්‍රදේශයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත එය තැපැලෙන් හෝ අන්‍ය ආකාරයකින් යැවිය යුතුය

- වරෙන්තුව ලද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් තම නම් එහි පිටසන් කළ යුතුය.
- එය ක්‍රියාවේ යෙදවිය හැකි නම් ක්‍රියාවේ යෙදවීමට සැලැස්විය යුතුය
- නමුත් එම මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ පිටසන ලබා ගැනීමේදී ඇතිවන ප්‍රමාදය හෝ ප්‍රසිද්ධිය වරෙන්තුව ක්‍රියාවේ යෙදවීමට බාධාවක් නම් වරෙන්තුව නිකුත් කළ අධිකරණය එය යම් තැනැත්තකු වෙත විශේෂයෙන් යොමු කළ හැකිය. එවිට එම තැනැත්තාට එම වරෙන්තුව පිටසනක් නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනම ස්ථානයක ක්‍රියාවේ යෙදවිය හැකි ය.

<u>අධිකරණ බල සීමාවෙන් පිටත දී වරෙන්තුවක් ක්‍රියාවට නංවනු ලැබූ විට</u>

<u>58 වගන්තියට අනුව</u>

වරෙන්තුව නිකුත් කළ අධිකරණය බල සීමාවෙන් පිටත දී වරෙන්තුවක් ක්‍රියාවේ යොදවූ විට

- ❖ ආසන්නතම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත එම තැනැත්තාව රැගෙන යා යුතුය.

  (ඇප පිටසනක් තිබේ නම් ඒ මත මුදා හළ යුතුය)

- ❖ සිරභාරයට ගත් තැනැත්තා ඒ වරෙන්තුව නිකුත් කළ තැනැත්තා ම බව පෙනී ගියහොත් එම වරෙන්තුව නිකුත් කළ අධිකරණය වෙත අත්අඩංගුවේ ගෙන යන ලෙස සිරභාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තා ඉදිරිපත් කළ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝග කළ යුතුය.
- ❖ නමුත් අදාළ වරද ඇප දිය හැකි වරදක් නම් ඇප තැබීමට ඔහු සුදානම් නම් ඇප ලබාදිය යුතුය. ඇප බැඳුම්කරය වරෙන්තුව නිකුත් කළ අධිකරණයට යැවිය යුතුය.

<u>59 වගන්තියට අනුව</u>

වරෙන්තුවක් තම සන්තකයේ නොමැති වුව ද පහත අවශ්‍යතා තෘප්ත වේ නම් එම වරෙන්තුව ක්‍රියාවේ යෙදවිය හැකිය

- ❖ වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ තැනැත්තෙකු බවට විශ්වාස කිරීමට පොලිස් නිලධාරියාට සාධාරණ හේතු ඇත්නම්

සිතාසි

සිතාසි යනු කුමක්ද?

සිතාසියක් යනු අධිකරණ නියෝගයකින් අධිකරණයට යම් තැනැත්තෙකුට පැමිණීමට හෝ යම් දෙයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිතාසියක් නිකුත් කරනු ලබයි.

44 වගන්තියට අනුව

- ❖ සෑම සිතාසියක් ම පිටපත් දෙකකින් විය යුතු අතර ලිඛිත විය යුතු ය. අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් හෝ ඒ සඳහා බලය දෙන නිලධාරියෙකු විසින් අත්සන් කළ යුතුය. නියමිත ආකෘතිය අනුව විය යුතුය.
- ❖ කැඳවනු ලබන තැනැත්තාට අධිකරණය භාෂාව කියවීමට නොහැකි නම් පිටපත් දෙකකින් එක් පිටපතකට පරිවර්තනයක් අමුණා තිබිය යුතුය.
- ❖ චුදිත තැනැත්තෙකුට යොමු කරන සිතාසි වල චෝදක පක්ෂයේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම් හා ලිපින අඩංගු ලයිස්තුවක් ද, නඩු කටයුතු ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ යම් පැමිණිල්ලක් හෝ වාර්තාවක් මත ද එහි පිටපතක් ද ඇමිණිය යුතුය.

සිතාසි භාර දෙන්නේ කෙසේ ද?

45 වගන්තියට අනුව

පිස්කල් හෝ පිස්කල් ගේ නිලධාරියෙකු විසින් සිතාසි භාර දිය යුතුය .නඩු කටයුතු පොලිස් නිලධාරියකු පවරා ඇති විටකදී හෝ මහාධිකරණය ඉදිරියේ නඩුව පවතින විට පොලිස් නිලධාරියෙක් විසින් සිතාසි භාර දිය යුතුය.අවස්ථානුගතා කරුණු අනුව ග්‍රාමසේවක විසින් හෝ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවීමට ද විධාන කළ හැකිය

45(2) වගන්තියට අනුව

පුද්ගලිකව සිතාසි භාර දීමේ දී පිටපත් දෙකකින් එකක් භාරදීමෙන් සිතාසි භාර දිය හැකිය. භාෂාව තේරුම් ගතනොහැකි විට පරිවර්තනයක් අමුණා තිබිය යුතුය.

45(3) වගන්තියට අනුව

සමාගමක් හෝ සංස්ථාවක් නම් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක වරයාට හෝ ලේකම්වරයාට හෝ වෙනත් බලයලත් නිලධාරියෙකුට හෝ සමාගමේ හෝ සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය භාරව සිටින තැනැත්තා වෙත සිතාසි බාර දිය හැකිය.

45(4) වගන්තියට අනුව

සංස්ථාගත නොකල සංගමයක් නම් එම සංගමයේ සභාපතිවරයාට හෝ ලේකම්වරයාට හෝ වෙනත් එබඳු නිලධාරියෙකුට සිතාසි බාර දිය හැකිය.

45(5) වගන්තියට අනුව

ඉහත ආකාරයකට සමාගමකට හෝ සංස්ථාවකට හෝ සංස්ථාගත නොකල සංගමයකට හෝ සිතාසි බාර දීම නොහැකි විට සමාගමේ සංස්ථාවේ හෝ සංගමයේ ලියාපදිංචි කාර්යාලයට හෝ ලියාපදිංචි කාර්යාලයක් නොමැති නම් ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානයට සිතාසි ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවිය හැකිය.

46 වගන්තියට අනුව

නිසි උද්යෝගයෙන් කටයුතු කළ පසුවත් කැඳවිය යුතු කැනැත්තා සොයාගත නොහැකි නම් ඔහුගේ පවුලේ වැඩිහිටි සාමාජිකයන් වෙත හෝ ඔහු සමඟ වාසය කරන සේවකයෙකු වෙත පිටපත් දෙකකින් එකක් යැවීමෙන් සිතාසි බාර දිය හැකිය.

47 ගන්තිය ට අනුව

ඉහත ආකාර වලට අනුව නිසි උද්යෝගයෙන් කියා කිරීමෙන් පසුවත් සිතාසි භාර දිය නොහැකි වූ විට පිටපත් දෙකකින් එකක් කැඳවනු ලැබූ තැනැත්තා වාසය කරන නිවසේ හෝ වාසස්ථානයේ පැහැදිලිව පෙනෙන කොටසක (දොරේ) එය භාර දෙන නිලධාරියා විසින් ඇලවිය යුතුය.

එසේ ඇලවීමට පෙර හෝ පසුව අධිකරණය විසින් එසේ ඇලවීමට නියෝගයක් කළහොත් ඒ සිතාසිය යථා පරිදි භාරදෙනු ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතුය.

48 වගන්තියට අනුව

කැඳවනු ලබන තැනැත්තා රජයේ හෝ පළාත් පාලන ආයතනයක සංස්ථාවක සේවා නියුක්තිකයකු වන විට සිතාසි පිටපත් දෙකකින් යුක්තව අවශ්‍ය වූ විට පරිවර්තනයක් සහිතව දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ කාර්යාල ප්‍රධානියා වෙත යැවිය යුතුය. එවිට එම ප්‍රධානියා එක් පිටසනක් සේවා නියුක්තිකයාට පෞද්ගලිකව බාර දී ඉතිරි පිටපත බාර දුන් බවට පිටසන් කර අධිකරණයට ආපසු එවිය යුතුය.

49 වගන්තියට අනුව

අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද සිතාසියක් භාර දුන් විට

- භාර දීම පිළිබඳ කරන වාර්තාවක්
- භාර දීම පිළිබඳ දිවුරුම් පත්‍රයක්
- තැපෑලෙන් බාර දීම පිළිබඳ ලියාපදිංචි තැපැල් කුවිතාන්සිය
- 48 වගන්තිය යටතේ වන විට පිටපත් ඒ ඇති පිටසන

සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ වේ. එසේ නොවේ යැයි ඔප්පු කරන තුරු එහි සඳහන් කරන ලද ප්‍රකාශ නිවැරදි ලෙස සැලකිය.

SE LAW